

Stadt Viersen stoppt Abschiebung Ein kurdisches Ehepaar, das von der Ausländerbehörde im evangelischen Gemeindehaus Lobberich verhaftet und in Abschiebehaft gen....

Stadt Viersen stoppt Abschiebung; Ein kurdisches Ehepaar, das von der Ausländerbehörde im evangelischen Gemeindehaus Lobberich verhaftet und in Abschiebehaft genommen wurde, ist am Montag aus der Haft entlassen worden. Sein Anspruch auf Asyl wird nun erneut geprüft. Der Fall hatte bundesweit Aufsehen erregt.

Rheinische Post

Dienstag 25. Juli 2023

Rheinische Post Viersen

Copyright 2023 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 15

Length: 851 words

Body

Daniela Buschkamp und Martin Röse

Viersen Im Wechselbad der Gefühle: Pro Asyl und weitere Menschenrechtsorganisationen forderten am Montagvormittag die Stadt Viersen auf, das aus Irak geflüchtete Paar nicht, wie geplant am Dienstag, abzuschieben und den Fall erneut zu prüfen. Am Montagnachmittag lehnte dann das Verwaltungsgericht Düsseldorf einen Eilantrag gegen die Rückführung des kurdischen Ehepaares nach Polen ab. Wenige Stunden später die Kehrtwende: Die Eheleute durften die Abschiebehaft in Darmstadt verlassen – und haben die Gewissheit: Ihr Antrag auf Asyl wird in Deutschland geprüft, nicht in Polen, wo sie nach eigener Aussage Gewalt von polnischen Sicherheitskräften erlebt haben und „unmenschlich behandelt“ worden sein sollen. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) hatte die Abschiebung gestoppt.

Der Fall des kurdischen Paares hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil die Stadt Viersen nach Rechtsauffassung der evangelischen Kirche in Deutschland mit der unangekündigten Festnahme im evangelischen Gemeindehaus Lobberich am 1. Juli Kirchenasyl gebrochen haben soll. Es wäre der erste Fall seit neun Jahren. Am Freitag fand eine Mahnwache mit rund 90 Teilnehmern vor der Viersener Ausländerbehörde für das in Darmstadt inhaftierte Ehepaar statt. „Das Paar war in Polen mehrere Monate inhaftiert, wurde dort beschimpft, es durfte nicht telefonieren. Insbesondere die Frau war dadurch extrem traumatisiert“, erklärte Tom Brandt vom Ökumenischen Netzwerk Asyl in der Kirche in NRW.

Bürgermeisterin Anemüller betonte am Montag: „Die Ausländerbehörde der Stadt Viersen hat den Fall rechtlich einwandfrei und absolut sauber abgearbeitet. Grundlage waren und sind, wie in Asylverfahren vorgegeben, die

Stadt Viersen stoppt Abschiebung Ein kurdisches Ehepaar, das von der Ausländerbehörde im evangelischen Gemeindehaus Lobberich verhaftet und in Abschiebehäft gen....

Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Die Gerichte haben auch in diesem Fall das Vorgehen der Ausländerbehörde uneingeschränkt unterstützt.“

Jedoch hätten sich am Wochenende Unklarheiten in der Bewertung einzelner Elemente des Falles insbesondere in der Abstimmung mit dem Land NRW ergeben, erklärte Anemüller. Diese sollten zunächst geklärt werden, um eine einheitliche Einschätzung und Handhabung sowohl in diesem Fall als auch für die Zukunft zu gewährleisten, so die Bürgermeisterin. Anemüller: „Das geht nicht unter dem durch den Abschiebetermin vorgegebenen Zeitdruck.“

Die Abschiebung war für Dienstag, 25. Juli, vorgesehen. Hintergrund: Um Mitternacht läuft die sogenannte Überstellungsfrist ab. Da das Ehepaar aus Belarus über Polen in die EU einreiste, war Polen fürs Asylverfahren zuständig. Hält sich ein Asylsuchender allerdings mehr als ein halbes Jahr in einem anderen Mitgliedsstaat der EU auf, geht das Asylverfahren auf dessen Behörden über. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt Viersen. „Aufgrund des nun erfolgenden Fristablaufes geht die Zuständigkeit für das Asylverfahren vom polnischen auf den deutschen Staat über. Zu entscheiden hat nun das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.“ Die Behörde prüft seit Donnerstag den von dem Ehepaar eingereichten Asylfolgeantrag.

Der Flüchtlingsrat NRW bezeichnete die Festnahme in Schutzräumen als „Tabubruch“. Geschäftsführerin Birgit Naujoks hatte an NRW-Flucht- und Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) appelliert, mit verbindlichen Erlassen für Rechtssicherheit zu sorgen. Ein Sprecher des Ministeriums erklärte auf Anfrage unserer Redaktion, dass das Land NRW die landesbezogenen Abläufe in Fällen des Kirchenasyls zeitnah aktualisieren und dazu den Erlass zum Kirchenasyl erneuern und darin die seit Jahren bekannte und weiterhin vertretene Rechtsauffassung des Landes zu Fällen des Kirchenasyls noch mal aufbereiten werde. Ein Erlass zum Kirchenasyl der schwarz-gelben Vorgängerregierung war ausgelaufen und nicht erneuert worden.

Pauls Ministerium habe am 11. Juli von dem Fall des kurdischen Ehepaares erfahren, erklärte der Sprecher. „Seither haben wir im Zusammenwirken mit den beteiligten Akteuren den Sachverhalt aufgeklärt.“ Das Land habe sich aktiv eingebracht und stets betont, „dass das Institut des Kirchenasyls einen wichtigen Beitrag leistet, um in schwierigen Einzelfällen Lösungen zu finden, die auf der einen Seite den rechtlichen Rahmen wahren und gleichzeitig besondere Härten verhindern können“, erklärte der Ministeriumssprecher. „Auf dieser Basis konnte für den Einzelfall in der Stadt Viersen eine gute Lösung gefunden werden.“ Daneben sei die Kommunikation der beteiligten Akteure ein Schlüssel, um Situationen wie zuletzt in der der Ausländerbehörde Viersen zu vermeiden.

Der Ministeriumssprecher kündigte an: „Entsprechend beabsichtigt das Land, zeitnah den in Corona-Zeiten ausgesetzten Dialog mit den Landeskirchen und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zum Kirchenasyl fortzusetzen.“

Warum Polen jetzt nicht mehr zuständig ist

Nach dem Dublin-Verfahren müssen Flüchtlinge, die über ein sicheres Drittland nach Deutschland einreisen, in diesem Land Asyl beantragen. Das Ehepaar war über Polen nach Deutschland gekommen. Deshalb war Polen für das Asylverfahren zuständig. Dies ist Polen nun nicht mehr, da sich das Ehepaar ein halbes Jahr in Deutschland aufhielt.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: ABSCHIEBUNG (91%); BÜRGERMEISTER (90%); CHRISTENTUM & CHRISTEN (90%); MENSCHENRECHTE (90%); MENSCHENRECHTSORGANISATIONEN (90%); RELIGION & GLAUBE (90%);

Stadt Viersen stoppt Abschiebung Ein kurdisches Ehepaar, das von der Ausländerbehörde im evangelischen Gemeindehaus Lobberich verhaftet und in Abschiebehaft gen....

VERHAFTUNGEN (90%); EUROPÄISCHE UNION (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); POLITISCHES ASYL (89%); EINWANDERUNG (78%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (78%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (75%); POLITIK (75%); FÜHRUNGSKRÄFTE (73%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (72%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (69%)

Geographic: DARMSTADT, DEUTSCHLAND (73%); DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND (59%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (91%); POLEN (90%); BELARUS (73%); DEUTSCHLAND (73%); IRAK (58%)

Load-Date: July 24, 2023

End of Document